

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 337/2530

นาง มา ลินี วิวัฒน์พูลชัย
นาย ชุมพร สกุล พรพัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1471 (3)

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 183

จำเลยมิได้ยกข้อต่อสู้เรื่องนิติกรรมอำพรางไว้ในคำให้การ ทั้งในวันชี้สองสถาน จำเลยยังแถลงรับว่าเดิม จำเลยซื้อที่ดินพิพาทจาก ณ.และต่อมาได้จดทะเบียนยกให้ โจทก์โดยเสน่หา หลังจากนั้นโจทก์จำเลยจึงจดทะเบียนหย่ากัน จึงรับฟังได้ว่าจำเลย ยกที่ดินดังกล่าวให้โจทก์โดยเจตนาที่แท้จริง ไม่มีปัญหาเรื่องนิติกรรมอำพราง ข้อเท็จจริงที่ศาลได้จากการตรวจคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง และคำให้การแก้ฟ้องแย้ง รวมตลอดทั้งสอบถามคู่ความในชั้นชี้สองสถานเพียงพอแก่การวินิจฉัยคดีแล้ว ศาลชอบที่จะงดสืบพยานโจทก์เสียได้ไม่จำเป็นต้องสืบพยานให้ได้ความว่าการยกที่ดินพิพาท ให้โจทก์เป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่. เมื่อจำเลยยกทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสส่วน ของตนทั้งหมดให้แก่โจทก์และโจทก์ได้รับทรัพย์สินมาในระหว่างสมรส ดังนี้ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1471(3) ให้ถือว่าทรัพย์สินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว และบทบัญญัติ มาตรานี้มีได้ใช้บังคับแต่เฉพาะกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ยกทรัพย์สินให้เท่านั้น แต่ ยังรวมถึงกรณีที่สามีภริยายกทรัพย์สินให้แก่กันด้วย จำเลยจึงไม่มีสิทธิในทรัพย์สิน ดังกล่าวอีกต่อไป.

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและบ้านของโจทก์ที่
จำเลยขออาศัยอยู่

จำเลยให้การว่า ที่ดินและบ้านเป็นสินสมรสของโจทก์จำเลยโดยจำเลยโอนใส่
ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่กึ่งหนึ่ง ขอให้ยกฟ้อง
และจำเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์แบ่งทรัพย์สินให้จำเลยกึ่งหนึ่ง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินและบ้าน
จำเลยฟ้องแย้งขอแบ่งสินสมรสเป็นคนละเรื่องกับฟ้องโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษา
ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลย แล้วพิพากษาคืนจำเลยและบริวารออก
จากที่ดินพิพาท ยกฟ้องแย้งของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับคืนค่าขึ้นศาล
ชั้นอุทธรณ์ที่จำเลยเสียเงินมา 3,750 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาเป็นข้อแรกว่า ศาลชั้นต้นไม่ควรงดสืบพยาน
โจทก์จำเลยแล้ววินิจฉัยชี้ขาดไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
24 เพราะข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจน ควรให้สืบพยานโจทก์จำเลยต่อไป จำเลยจะได้สืบ
พยานแสดงว่าการยกที่ดิน บ้านและโรงงานให้โจทก์ ตลอดจนการหย่ากับโจทก์เป็น
นิติกรรมอำพรางนั้น พิเคราะห์แล้ว จำเลยให้การว่าที่ดินบ้านและโรงงานเป็นสิน
สมรสของโจทก์จำเลย แล้วจำเลยโอนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ต่อมาโจทก์

จำเลยหย่าขาดจากกัน แต่ยังไม่ได้แบ่งสินสมรส โดยโจทก์จำเลยคงอยู่กินด้วยกันจน
สามีภริยาตลอดมา และจำเลยยังเป็นผู้ครอบครองที่ดิน บ้านและโรงงานอยู่โจทก์
ไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่ เพราะทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของจำเลยเห็นว่า จำเลยหาได้ยกข้อ
ต่อสู้ที่ว่า การยกที่ดิน บ้านและโรงงานให้โจทก์ตลอดจนการหย่ากับโจทก์เป็น
นิติกรรมอำพรางไว้ในคำให้การไม่ ครั้นในวันนัดชี้สองสถาน ศาลสอบถามข้อเท็จจริง
จากจำเลย จำเลยยังแถลงรับว่าเดิมจำเลยซื้อที่ดินพิพาทมาจากนางฉวีฉลดาพิชิต
บัญชาการ และต่อมาได้จดทะเบียนยกให้แก่โจทก์โดยเสน่หาพร้อมสิ่งปลูกสร้างตาม
สารบัญญัติจดทะเบียนด้านหลังโฉนดเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 และหนังสือให้ที่ดิน
เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 หลังจากนั้นโจทก์จำเลยจึงจดทะเบียนหย่ากันตาม
สำเนาทะเบียนหย่าท้ายคำให้การแก้ฟ้องแย้ง ดังนี้ เป็นอันรับฟังได้ว่าจำเลยยก
ทรัพย์สินตามฟ้องให้โจทก์โดยเจตนาที่แท้จริงไม่มีปัญหาในเรื่องนิติกรรมอำพรางแต่
อย่างใด ข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นได้จากการตรวจคำฟ้องคำให้การ ฟ้องแย้งและคำ
ให้การแก้ฟ้องแย้ง รวมตลอดทั้งสอบถามคู่ความในชั้นชี้สองสถาน เพียงพอแก่การ
วินิจฉัยคดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องสืบพยานอีก ที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานโจทก์จำเลยเสีย
ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1471(3) ที่บัญญัติให้ทรัพย์สินที่สามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส
โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หาเป็นสินส่วนตัวนั้น ใช้บังคับเฉพาะกรณีที่
บุคคลภายนอกเป็นผู้ยกทรัพย์สินให้ไม่รวมถึงกรณีที่สามีภริยายกทรัพย์สินให้แก่กัน
ในระหว่างสมรสด้วยนั้น เห็นว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 15668 ซึ่งเป็นสินสมรสนั้น เดิม
มีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว และตามหนังสือสัญญาให้ที่ดินเอกสาร
หมายเลข 2 ท้ายฟ้อง มีข้อสัญญาระบุว่าผู้ให้ยอมยกที่ดินทั้งแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ให้แก่ผู้รับเป็นเด็ดขาดแต่วันทำสัญญาเป็นต้นไป แสดงว่าจำเลยมีเจตนายกทรัพย์สิน
ซึ่งเป็นสินสมรสส่วนของตนทั้งหมดให้แก่โจทก์ โดยโจทก์และจำเลยต่างตกลงแบ่ง

ที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินคือ บ้าน และโรงงานอันเป็นสินสมรสที่ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันอยู่ออกเป็นสัดส่วนของแต่ละฝ่าย แล้วจำเลยยกทรัพย์สินส่วนของตนทั้งหมดให้แก่โจทก์ซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าว ทำให้ ที่ดิน บ้าน และโรงงานหมดสภาพจากการเป็นสินสมรสและตกเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายตามสัดส่วนที่ตกลงกัน สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างสมรสที่สมบูรณ์ใช้บังคับกันได้เมื่อจำเลยยกทรัพย์สินส่วนของตนทั้งหมดให้แก่โจทก์และโจทก์ได้รับทรัพย์สินมาในระหว่างสมรสเช่นนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1471(3) ให้ถือว่า ทรัพย์สินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัวดังนั้น ที่ดินบ้าน และโรงงาน จึงเป็นสินส่วนตัวของโจทก์ บทบัญญัติดังกล่าวมิได้กำหนดให้ใช้บังคับแต่เฉพาะกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นผู้ยกทรัพย์สินให้เท่านั้น ฉะนั้นจึงรวมถึงกรณีที่สามีภริยายกทรัพย์สินให้แก่กันด้วย จำเลยจึงไม่มีสิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวอีกต่อไป เมื่อโจทก์ประสงค์ให้จำเลยอาศัยอยู่ จำเลยก็ต้องออกไปศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารจึงชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ